



P U T U S A N

Nomor 465/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama terdakwa : **Noviar Riyono Bin Suyono**
Nomor Identitas : 3374030711780003
Tempat Lahir : Jakarta Utara
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 07 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kakap II/222-A, RT. 006, RW. 001,
Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang
Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA/Sederajat

Terdakwa II.

Nama terdakwa : **Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono**
Nomor Identitas : 3374020310900001
Tempat Lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bukit Mutiara Jaya 1/BS-6 RT/RW: 005/012
Kel/Desa : Meteseh Kec. Tembalang Kota
Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2025.

Para Terdakwa tidak ditahan tetapi ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri dalam perkara ini.

Hal 1 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, Nomor 465/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 4 Desember 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 4 Desember 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono dan terdakwa II. Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Pencurian Dengan Pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono dan terdakwa II. Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Unit Kontraktor Warna Hitam;
 - 3 (tiga) Unit Mcb Merk Schneider;
 - 4 (empat) Unit Timer.

Dikembalikan kepada DINAS PUPRKP Kota Malang melalui Saksi Hendra Dwi Setyawan.

4. Menghukum para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya.

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Berkas Perkara: PDM-138/MLANG/Eoh.02/11/2025 tanggal 24 Nopember 2025 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono, pada hari Minggu tanggal 04 bulan Mei tahun 2025 pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di 5 (lima) tempat box panel yang berada Jl. Ikan tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jl. Candi Panggung Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jl. Simp Panji Suroso Kec. Blimbing Kota Malang, Jl. Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang dan Jl. Teluk Pacitan Kec. Blimbing Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono berangkat dari Semarang menuju kota Batu dengan tujuan mengambil komponen listrik.
- Selanjutnya terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono mencari sasaran mengambil komponen listrik (MCB, kontaktor, timer listrik) di sepanjang Jalan Kampung di kota Batu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono berangkat dari Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih plat nomor: H-5085-BKG milik terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono sambil membawa alat berupa sebuah tang dan sebuah obeng yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam (milik terdakwa I. Noviar Riyono Alias Bin Suyono) dan posisi tas ditaruh di depan jok sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono tiba di kota Batu Malang, kemudian terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono mencari sasaran yaitu di setiap panel tiang lampu jalan yang terletak di sepanjang Jalan Kampung Kota Batu Malang, kemudian terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono berhenti, dan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat

Hal 3 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono mengambil MCB, kontaktor dan timer listrik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono turun dari sepeda motor, lalu membuka pintu panel, dan mematikan MCB meteran KWH, lalu terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono memutus kabel dengan cara memotong kabel menggunakan tang, kemudian merenggangkan atau melepas baut pada MCB, kontaktor dengan menggunakan obeng. Selanjutnya terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono mengambil MCB, kontaktor, timer listrik dari panel, kemudian terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono serahkan kepada terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono untuk dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang ditaruh di depan jok sepeda motor, dan setelah itu terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono membawa pergi atau pulang ke Semarang;
 - Bahwa banyaknya barang yang diambil para terdakwa yaitu 5 (lima) unit Kontaktor, 4 (empat) unit timer, 3 (tiga) unit MCB (Miniature Circuit Breaker);
 - Bahwa terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono tidak ada memiliki izin dari pihak CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI dalam mengambil barang-barang tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono, pihak CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Dwi Setyawan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku tersebut 5 (lima) unit Kontaktor, 4 (empat) unit timer, 3 (tiga) unit MCB (Miniature Circuit Breaker) dan kerugian sekiranya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu 2 Mei 2025 pada pukul 19.00 wib di 5 tempat box panel di Jl. Ikan tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang; Jl. Candi Panggung Kec. Lowokwaru Kota Malang; Jl. Simp Panji Suroso Kec. Blimbing Kota Malang; Jl. Sudimoro

Hal 4 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lowokwaru Kota Malang; dan Jl. Teluk Pacitan Kec. Blimbing Kota Malang.

- Bahwa yang menjadi korban adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Malang.
- Bahwa yang di beri wewenang untuk mengontrol box panel tersebut adalah CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI yang beralamat di Perum. Permata Bandara Blok D No.2, Kel. Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang dan untuk bersama kerja dari CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI adalah hanya pemasangan alat di box panel dan pemeliharaan jika ada kerusakan atau trouble.
- Bahwa kondisi terakhir yang saat saksi dan tim lihat secara langsung sekiranya 2 (dua) bulan lalu box panel tersebut masih lengkap dan tidak ada yang hilang.
- Bahwa benar terhadap 5 tempat box panel di 1. Jl. Ikan Tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang, 2. Jl.Candi Panggung Kec.Lowokwaru Kota Malang, 3. Jl. Simp Panji Suroso Kec. Blimbing Kota Malang, 4. Jl.Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan 5. Jl.Teluk Pacitan Kec. Blimbing Kota Malang tersebut setiap hari di kunci atau di gembok.
- Bahwa yang diberi wewenang untuk membuka gembok atau kunci 5 tempat box panel adalah pihak CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI dan bersama tor lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Malang.
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut kondisi 5 tempat box panel tersebut, semuanya dalam keadaan terbuka dan beberapa komponen di dalamnya ada yang hilang.
- Bahwa 5 tempat box panel di 1. Jl. Ikan Tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang, 2. Jl. Candi Panggung Kec. Lowokwaru Kota Malang, 3. Jl.Simp Panji Suroso Kec. Blimbing Kota Malang, 4. Jl. Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan 5. Jl.Teluk Pacitan Kec. Blimbing Kota Malang tersebut digunakan untuk menyalakan penerangan jalan umum.

Atas keterangan saksi, maka para Terdakwa berpendapat benar keterangan saksi.

2. Saksi Dwi Cahya Setyawan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi staf PNS Dinas PUPRPKP Kota Malang di bagian TEKNISI Penerangan Jalan Kota Malang.
- Bahwa tidak mengetahui orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Malang.
- Bahwa menurut informasi dari orang lapangan a.n. FAUZAN dan KASIONO bahwa barang yang dicuri oleh tersebut adalah 5 (lima) unit Kontaktor, 4 (empat) unit timer, 3 (tiga) unit MCB (Miniature Circuit Breaker).
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Dinas PUPRPKP Kota Malang mendapatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi ada di Kantor Dinas PUPRPKP Kota Malang akan tetapi sebagai admin pengaduan gangguan Lampu PJU yang mendapatkan laporan dari warga saksi pun langsung meneruskan kepada team lapangan untuk menelusurinya dan dapat ditemukan bahwa ada bagian yang dicuri sehingga membuat Lampu PJU tersebut Padam.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Admin WA Center a.n. DWI CAHYA pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025 sekitar pada pukul 19.00 WIB dan besoknya pada pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 saksi beserta team langsung meluncur ke Lokasi tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu 2 Mei 2025 pada pukul 19.00 WIB di 5 tempat box panel di 1. Jl. Ikan tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang, 2. Jl. Candi Panggung Kec. Lowokwaru Kota Malang, 3. Jl. Simp Panji Suroso Kec. Blimbing Kota Malang, 4. Jl. Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan 5. Jl. Teluk Pacitan Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa yang di beri wewenang untuk mengontrol box panel tersebut adalah CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI dan yang dari dinas adalah FAUZAN dan KASIONO dan untuk sistem kerja dari CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI adalah hanya pemasangan alat di box panel dan pemeliharaan jika ada kerusakan atau trouble.
- Bahwa kondisi terakhir yang saat saksi dan tim lihat secara langsung sekiranya 2 (dua) bulan lalu box panel tersebut masih lengkap dan tidak ada yang hilang.

Hal 6 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 5 tempat box panel di Jl. Ikan Tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jl.Candi Panggung Kec.lowokwaru Kota Malang, Jl. Simp Panji Suroso Kec. Blimbing Kota Malang, Jl.Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan Jl.Teluk Pacitan Kec. Blimbing Kota Malang tersebut setiap hari di kunci atau di gembok.
- Bahwa yang diberi wewenang untuk membuka gembok atau kunci 5 tempat box panel adalah pihak CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI dan koordinator lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Malang.
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut kondisi 5 tempat box panel tersebut, semuanya dalam keadaan terbuka dan beberapa komponen di dalamnya ada yang hilang.
- Bahwa 5 tempat box panel tersebut digunakan untuk menyalakan penerangan jalan umum.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat box panel yang hilang adalah pada hari minggu sekitar pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan laporan dari warga yang berada di Jl. Ikan Tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang bahwa lampu penerangan jalan belum menyala kemudian saksi beserta teamnya mengecek ke tempat box panel yang berada di Jl. Ikan Tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang dan ternyata box panel tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan beberapa komponen yang berada di dalamnya tidak ada ditempatnya/hilang kemudian saksi bersama teamnya bergegas mengontrol di beberapa tempat box panel lainnya dan ternyata terdapat sama adanya dengan panel box yang sebelumnya/hilang.
- Bahwa setelah tertangkapnya para terdakwa tersebut semua material lampu penerangan Jalan yang berada di Kota Malang sudah aman dan tidak ada yang hilang lagi berdasarkan laporan dari unit lapangan dari DINAS PUPRPKP Kota Malang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

3. Saksi Kasiono, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi staf PNS Dinas PUPRPKP Kota Malang di bagian KORDINATOR Lapangan Penerangan Jalan Kota Malang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut.

Hal 7 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Malang.
- Bahwa menurut informasi dari orang lapangan a.n. saksi dan FAUZAN kalau barang yang dicuri oleh tersebut adalah 5 (lima) unit Kontaktor, 4 (empat) unit timer, 3 (tiga) unit MCB (Miniature Circuit Breaker).
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Dinas PUPRPKP Kota Malang mendapatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian, saksi ada di Kantor Dinas PUPRPKP Kota Malang dan pada saat itu saksi mendapatkan laporan dari warga serta Sdr. DW CAHYA selaku Admin WA Center pengaduan gangguan PJU Kota Malang dan menanggapi hal tersebut saksi selaku kordinator gangguan lapangan langsung turun tangan untuk mengecek Lokasi bersama team dengan anggota sekitar 6 (enam) orang termasuk saksi sendiri ke Lokasi berdasarkan informasi dari Admin WA dan warga sekitar.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Admin WA Center a.n. Sdr. DWI CAHYA pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025 sekitar pada pukul 19.00 WIB dan besoknya pada pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 saksi beserta team langsung meluncur ke Lokasi tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu 2 Mei 2025 pada pukul 19.00 WIB di 5 tempat box panel di Jl. Ikan tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang; Jl. Candi Panggung Kec. Lowokwaru Kota Malang; Jl. Simp Panji Suroso Kec. Blimbing Kota Malang; Jl. Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang; dan Jl. Teluk Pacitan Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI yang di beri wewenang untuk mengontrol box panel tersebut dan CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI hanya pemasangan alat di box panel dan pemeliharaan jika ada kerusakan atau trouble dan untuk team lapangan sendiri untuk system kerjanya adalah langsung turun ke Lapangan Ketika ada informasi gangguan dari WA Center pengaduan.
- Bahwa kondisi terakhir yang saat saksi dan tim lihat secara langsung sekiranya 2 (dua) bulan lalu box panel tersebut masih lengkap dan tidak ada yang hilang.
- Bahwa terhadap 5 tempat box panel tersebut setiap hari di kunci atau di gembok.
- Bahwa pihak CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI yang diberi wewenang untuk membuka gembok atau kunci 5 tempat box panel dan

Hal 8 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama team lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Malang.

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut, kondisi 5 tempat box panel semuanya dalam keadaan terbuka dan beberapa komponen di dalamnya ada yang hilang.
- Bahwa 5 tempat box panel tersebut digunakan untuk menyalakan penerangan jalan umum.
- Bahwa awal mula saksi mengetahui bahwa terdapat box panel yang hilang adalah pada hari minggu sekitar pukul 19.00 WIB, saksi mendapatkan laporan dari warga yang berada di Jl. Ikan Tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang bahwa lampu penerangan jalan belum menyala kemudian saksi beserta teamnya mengecek ke tempat box panel yang berada di Jl. Ikan Tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang dan ternyata box panel tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan beberapa komponen yang berada di dalamnya tidak ada ditempatnya/hilang kemudian saksi bersama teamnya bergegas mengontrol di beberapa tempat box panel lainnya dan ternyata terdapat sama adanya dengan panel box yang sebelumnya/hilang.
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap tersebut semua material lampu penerangan Jalan yang berada di Kota Malang sudah aman dan tidak ada yang hilang lagi berdasarkan laporan dari unit lapangan dari DINAS PUPRPPK Kota Malang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Noviar Riyaono Bin Suyono.

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu 4 Mei 2025 dari pukul 10.00 WIB sd.15.00 WIB dari Kota Batu hingga Kota Malang namun terdakwa tidak mengetahui tepat alamatnya.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II mengambil barang milik orang lain yaitu di sepanjang jalan kampung kota Malang, waktu kejadian siang hari mulai sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- Bahwa ada penerangan yang bersumber dari sinar matahari sehingga terdakwa bisa dengan jelas melihat di sekitar tempat kejadian.

Hal 9 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II mengambil berupa 94 MCB listrik, 30 kontaktor listrik, 13 timer listrik, namun terdakwa I tidak bisa merinci barang yang mana yang terdakwa I bersama terdakwa II curi di Kota Malang.
- Bahwa barang yang diambil milik pemerintah Kota Batu dan Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa I pernah bekerja di CV Sarana Jasa Semarang yang bergerak di bidang Biro teknik listrik namun bangkrut, sehingga terdakwa tidak punya pekerjaan tetap lagi dan tidak mendapatkan penghasilan tetap.
- Bahwa setelah itu terdakwa bekerja serabutan, terkadang kuli bangunan, kadang-kadang jika ada yang menyuruh masang listrik pokoknya mana yang bisa mendatangkan penghasilan terdakwa I lakukan.
- Bahwa terdakwa I mengambil barang tersebut karena butuh biaya untuk anak sekolah serta kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil komponen listrik dengan sasaran di lokasi yang jauh dari Semarang hingga menyasar ke Kota Batu dan Kota Malang.
- Bahwa posisi MCB listrik, kontaktor listrik dan timer listrik sebelum terdakwa ambil ialah terpasang di panel tiang lampu jalan umum di sepanjang jalan raya kota Malang namun terdakwa tidak mengetahui tepat jalannya.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II mengambil MCB listrik, kontaktor listrik dan timer listrik dengan menggunakan alat berupa obeng dengan cara mengendorkan baut kemudian terdakwa I menarik MCB Listrik, kontaktor listrik dan timer listrik hingga terlepas.
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berangkat dari Semarang menuju kota Batu untuk mengambil komponen listrik dengan sasaran mengambil komponen listrik berupa MCB, kontaktor, timer listrik, di sepanjang jalan kampung di kota Batu.
- Bahwa alasan terdakwa I bersama terdakwa II mengambilnya karena Kota Batu lokasinya jauh dari kota Semarang, juga supaya tidak mudah tertangkap.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II berangkat dari rumah Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat, warna merah-putih, plat nomor: H-5085-BKG milik terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II membawa sebuah tang dan sebuah obeng yang terdakwa I masukkan ke dalam tas warna hitam, yang ditaruh ditas di depan jok sepeda motor.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025, sekira pukul 10.30 WIB, setiba di kota Batu, terdakwa I bersama terdakwa II mencari sasaran dan berhenti

Hal 10 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di setiap panel tiang lampu jalan yang terletak di sepanjang jalan kampung kota Batu.

- Terdakwa II berperan menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat terdakwa I mengambil MCB, kontaktor dan timer listrik.
- Bahwa terdakwa I berperan membuka pintu panel, mematikan MCB meteran KWH, lalu terdakwa memutus kabel dengan cara memotong kabel menggunakan tang, kemudian mengedorkan atau melepas baut pada MCB, kontaktor dengan menggunakan obeng.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil MCB, kontaktor, timer listrik dari panel lalu terdakwa serahkan kepada terdakwa II untuk dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang ditaruh di depan jok sepeda motor.
- bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II membawa pulang ke Semarang dan tiba di Semarang pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025, sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa panel box PJU dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.
- Bahwa tugas dari terdakwa II menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat terdakwa mengambil MCB, kontaktor dan timer listrik.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II menjual MCB, kontaktor, timer listrik kepada BAYU CAHYONO dan dibeli dengan harga Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan MCB, kontaktor, timer listrik sudah habis terdakwa bagi berdua dengan pembagian: untuk operasional Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa I mendapatkan bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa II mendapatkan bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Terdakwa II. Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono.

- Bahwa Terdakwa II bersama terdakwa I mengambil barang milik pemerintah kota Batu dan kota Malang pada hari minggu 4 Mei 2025 dari pukul 10.00 sd. 15.00 WIB namun tidak mengetahui tepat alamatnya.
- Bahwa tempat kejadian terdakwa mengambil barang di sepanjang jalan kampung kota Malang, waktu kejadian siang hari mulai sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Hal 11 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pada saat itu dalam keadaan ramai sesuai dengan wilayah yang diambil dan jika ditanyai masyarakat kedua terdakwa menjawabnya sebagai tukang pasang WIFI.
- Bahwa barang-barang yang diambil milik pemerintah Kota Batu dan Kota Malang berupa MCB listrik, kontaktor listrik, dan timer listrik tersebut terletak di sebuah BOX berwarna putih yang terpasang pada tiang tiang Listrik tertentu.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kegunaan dari ketiga barang yang diambil tersebut, karena yang mengetahui terdakwa I, peran terdakwa II hanya mengendarai dan mendriveri sepeda motor saja dan yang melakukan aksi pembongkaran dan pencurian pada MCB, kontaktor dan timer Listrik adalah terdakwa I.
- Bahwa yang terdakwa II ketahui terdakwa I melakukan pencurian pada MCB, kontaktor dan timer Listrik hanya dengan menggunakan alat berupa obeng milik terdakwa I, untuk sepeda motor, terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat, warna merah-putih, plat nomor: H-5085-BKG milik mertua terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui berapa jumlah barang yang berhasil terdakwa curi, tapi yang diketahui berhasil membawa 1 (satu) tas Full penuh barang berupa MCB, kontaktor dan timer Listrik.
- Bahwa untuk di Kota Malang telah mengambil di 5 (Lima) titik yaitu 1. Box panel Jl. Ikan Tombro Kec. Lowokwaru Kota Malang: a. 1 unit TIMER b. 1 unit KONTAKTOR, 2. Box panel Jl. Candi Panggung Kec. Lowokwaru Kota Malang: 1 unit TIMER, 1 unit KONTAKTOR, 3. Box panel Jl. Simp Panji Suroso Kec. Blimbing Kota Malang: 1 unit TIMER, 1 unit KONTAKTOR, 4. Box panel Jl. Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang: 1 unit KONTAKTOR, 3 unit MCB, 4, dan 5. Box panel Jl. Teluk Pacitan Kec. Blimbing Kota Malang: 1 unit TIMER, 1 unit KONTAKTOR.
- Bahwa 10 (sepuluh) buah MCB dan 4 (Empat) Kontraktor dijual kepada Bayu Cahyono seharga Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di Karanganyar gunung, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa II bersama terdakwa I datang ke rumah Bayu Cahyono lalu menawarkan MCB, timer listrik dengan menjelaskan barang-barang tersebut barang sisa dari Proyek terdakwa I.
- Bahwa uang hasil sudah habis dibagi dengan pembagian: 1. untuk operasional Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),

Hal 12 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya masing-masing mendapatkan bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa tidak semua barang-barang hasil curian tersebut dijual, dan sisa dari MCB, kontaktor dan timer Listrik rencananya dijual pada hari esoknya namun belum sempat menjualnya sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian gabungan dari RESMOB Polresta Semarang dan RESMOB Polres Batu.

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) unit kontraktor warna hitam.
2. 3 (tiga) unit MCB merk SCHNEIDER.
3. 4 (empat) unit TIMER.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono, pada hari Minggu tanggal 04 bulan Mei tahun 2025 pukul 10.30 WIB bertempat di 5 (lima) tempat box panel yang berada Jl. Ikan tombro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jl. Candi Panggung Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jl. Simp Panji Suroso Kec. Blimbing Kota Malang, Jl. Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang dan Jl. Teluk Pacitan Kec. Blimbing Kota Malang, telah mengambil 1. 5 (lima) unit kontraktor warna hitam, 2. 3 (tiga) unit MCB merk Schneider dan 3. 4 (empat) unit timer.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa berangkat dari Semarang menuju kota Batu dengan tujuan mengambil komponen listrik.
- Bahwa para Terdakwa mencari sasaran mengambil komponen listrik (MCB, kontaktor, timer listrik) di sepanjang Jalan Kampung di kota Batu.
- Bahwa para terdakwa berangkat dari Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih plat nomor: H-5085-BKG milik terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono sambil membawa alat berupa sebuah tang dan sebuah obeng yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik terdakwa I. Noviar Riyono Alias Bin Suyono dan posisi tas ditaruh di depan jok sepeda motor.

Hal 13 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025, sekira pukul 10.30 Wib para terdakwa tiba di kota Batu Malang, kemudian para terdakwa mencari sasaran yaitu di setiap panel tiang lampu jalan yang terletak di sepanjang Jalan Kampung Kota Batu dan Kota Malang.
- Bahwa kemudian terdakwa II menghentikan di sepeda motor, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sementara dan terdakwa II menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat terdakwa I. mengambil MCB, kontaktor dan timer listrik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Mendatangi tempat panel dan membuka pintu panel, dan mematikan MCB meteran KWH, lalu memutus kabel dengan cara memotong kabel menggunakan tang, kemudian merenggangkan atau melepas baut pada MCB, kontaktor dengan menggunakan obeng. lalu mengambil MCB, kontaktor, timer listrik dari panel, dan membawa dan menyerahkan kepada terdakwa II. untuk dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang ditaruh di depan jok sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa membawa pulang 5 (lima) unit Kontaktor, 4 (empat) unit timer, 3 (tiga) unit MCB (Miniature Circuit Breaker) ke Semarang.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI dalam mengambil barang-barang tersebut, yang mengakibatkan pihak CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI mengalami kerugian yang nilainya bila diuangkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena ada peralihan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama dan Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 maka kepada para terdakwa yang sementara disidangkan pada pada saat berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diberikan Pasal yang menguntungkan.

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang paling menguntungkan para terdakwa maka Pasalnya berubah

Hal 14 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi Pasal 477 ayat (1) huruf g KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk dakwaan Tunggal yakni Pasal 477 ayat (1) huruf (g), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Secara bersama-sama dan bersekutu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut para terdakwa atau bukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa setiap orang disini menunjuk kepada person para terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang masing-masing bernama, 1. Noviar Riyono Bin Suyono dan 2. Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis para terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya setiap orang adalah para Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Hal 15 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa pelaku telah mengambil barang-barang yang nyata-nyata bukan miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” artinya untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak untuk itu.

Menimbang, bahwa sesungguhnya niat merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, kendatipun demikian, niat ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang karena setiap melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono bersama dengan terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono, pada hari Minggu tanggal 04 bulan Mei tahun 2025 pukul 10.30 WIB bertempat di 5 (lima) tempat box panel yang berada Jl. Ikan tombro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jl. Candi Panggung Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jl. Simp Panji Suroso Kec. Blimbing Kota Malang, Jl. Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang dan Jl. Teluk Pacitan Kec. Blimbing Kota Malang, telah mengambil 1. 5 (lima) unit kontraktor warna hitam, 2. 3 (tiga) unit MCB merk Schneider dan 3. 4 (empat) unit timer.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa berangkat dari Semarang menuju kota Batu dengan tujuan mengambil komponen listrik.

Menimbang, bahwa para Terdakwa mencari sasaran mengambil komponen listrik (MCB, kontaktor, timer listrik) di sepanjang Jalan Kampung di kota Batu.

Menimbang, bahwa para terdakwa berangkat dari Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih plat nomor: H-5085-BKG milik terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono sambil membawa alat berupa sebuah tang dan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik terdakwa I. Noviar Riyono Alias Bin Suyono dan posisi tas ditaruh di depan jok sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025, sekira pukul 10.30 WIB para terdakwa tiba di kota Batu Malang, kemudian para terdakwa mencari sasaran yaitu di setiap panel tiang lampu jalan yang terletak di sepanjang Jalan Kampung Kota Batu dan Kota Malang.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II menghentikan di sepeda motor, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sementara dan terdakwa II menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat terdakwa I. mengambil MCB, kontaktor dan timer listrik.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Mendatangi tempat panel dan membuka pintu panel, dan mematikan MCB meteran KWH, lalu memutus kabel dengan cara memotong kabel menggunakan tang, kemudian merenggangkan atau melepas baut pada MCB, kontaktor dengan menggunakan obeng. lalu mengambil MCB, kontaktor, timer listrik dari panel, dan membawa dan menyerahkan kepada terdakwa II. untuk dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang ditaruh di depan jok sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa membawa pulang 5 (lima) unit Kontaktor, 4 (empat) unit timer, 3 (tiga) unit MCB (Miniature Circuit Breaker) ke Semarang.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI dalam mengambil barang-barang tersebut, yang mengakibatkan pihak CV. MANTRA WEDHA SYUKURING ATI mengalami kerugian yang nilainya bila diuangkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan kesadarannya para terdakwa mengambil 5 (lima) unit Kontaktor, 4 (empat) unit timer, 3 (tiga) unit MCB (Miniature Circuit Breaker) meskipun ada larangan tetap dilakukannya maka dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Secara bersama-sama dan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, para terdakwa berangkat dari Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit

Hal 17 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih plat nomor: H-5085-BKG milik terdakwa II. Al Imron bin Slamet Hadi Wiyono sambil membawa alat berupa sebuah tang dan sebuah obeng yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik terdakwa I. Noviar Riyono Alias Bin Suyono dan posisi tas ditaruh di depan jok sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025, sekira pukul 10.30 WIB para terdakwa tiba di kota Batu Malang, kemudian para terdakwa mencari sasaran yaitu di setiap panel tiang lampu jalan yang terletak di sepanjang Jalan Kampung Kota Batu dan Kota Malang.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II menghentikan di sepeda motor, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sementara dan terdakwa II menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat terdakwa I. mengambil MCB, kontaktor dan timer listrik.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Mendatangi tempat panel dan membuka pintu panel, dan mematikan MCB meteran KWH, lalu memutus kabel dengan cara memotong kabel menggunakan tang, kemudian merenggangkan atau melepas baut pada MCB, kontaktor dengan menggunakan obeng. lalu mengambil MCB, kontaktor, timer listrik dari panel, dan membawa dan menyerahkan kepada terdakwa II. untuk dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang ditaruh di depan jok sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa membawa pulang 5 (lima) unit Kontaktor, 4 (empat) unit timer, 3 (tiga) unit MCB (Miniature Circuit Breaker) ke Semarang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa bersama-sama dan bersekutu mengambil barang tersebut dengan kesadarannya telah mengambil 5 (lima) unit Kontaktor, 4 (empat) unit timer, 3 (tiga) unit MCB (Miniature Circuit Breaker) maka dengan demikian unsur "Secara bersama-sama dan bersekutu", telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 477 ayat 1 huruf (g) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini para terdakwa tidak ditahan namun ditahan dalam perkara lain namun setelah perkara ini telah berkekuatan hukum tetap maka para terdakwa menjalankan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Hal 18 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1. 5 (lima) Unit Kontraktor Warna Hitam, 2. 3 (tiga) Unit Mcb Merk Schneider dan 3. 4 (empat) Unit Timer, yang diakui kepemilikannya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada DINAS PUPRKP Kota Malang melalui Saksi Hendra Dwi Setyawan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 477 ayat 1 huruf (g) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Noviar Riyono Bin Suyono dan terdakwa II. Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERSEKUTU" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Unit Kontraktor Warna Hitam;
 - 3 (tiga) Unit Mcb Merk Schneider;
 - 4 (empat) Unit Timer.

Dikembalikan kepada DINAS PUPRKP Kota Malang melalui Saksi Hendra Dwi Setyawan.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026, oleh Muhammad Hambali,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto

Hal 19 dari 20 hal, Put.No.465/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo,S.H.,M.Hum., dan Slamet Budiono,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo,S.H.,M.Hum.

Muhammad Hambali,S.H.,M.H.

Slamet Budiono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosni,S.H.,M.H.